

Exp.Nº: 235199

Fecha: 30/07/2026

INFORME JURÍDICO, INÉS ARSENIA VERGARA ZÚÑIGA.

Región Del Maule, 30 del 07 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
 - 2.- La solicitante es doña INÉS ARSENIA VERGARA ZÚÑIGA, C.I. Nº 8.047.898-4.
 - 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble particular Rural ubicado en GRUPO HABITACIONAL ALTOS DE CORDILLERILLA, CAMINO EL ZINC S/N, Comuna de Curicó, Provincia de Curicó, Región del Maule, con una superficie aproximada de 420 mt2, amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 546-298, con un Avalúo Fiscal Total de \$ 34.166.929.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$717.506.-
 - 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- La solicitante indica adquirir la posesión material respecto del inmueble ubicado en RESTO LOTE 5, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL LOTE 5 DEL LOTE "A", DEL INMUEBLE DENOMINADO SANTA RITA, UBICADO CAMINO EL ZINC S/N, CORDILLERILLA, hace 12 años. Para acreditar el origen de tales derechos, se acompaña inscripción de dominio que rola a Fojas 7.489, Nº 4801, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Curicó, del año 2012, mediante la cual el referido Grupo Habitacional figura como propietario del inmueble denominado "Resto Lote 5", resultante de la subdivisión del Lote 5 del Lote A del predio denominado Santa Rita, ubicado en el sector Cordillerilla de la comuna de Curicó. Sin perjuicio de lo anterior, los antecedentes aportados resultan insuficientes para acreditar la existencia y extensión de los derechos invocados, toda vez que no se acompaña documentación que permita determinar, ni las cuotas o proporciones de derechos que corresponderían a cada uno de sus miembros. Asimismo, no existe constancia de eventuales adjudicaciones o asignaciones de lotes efectuadas al interior de dicha organización, que permitan individualizar el inmueble específico sobre el cual recaerían los derechos cedidos. En consecuencia, la documentación acompañada carece de mérito suficiente para acreditar, por sí sola, la transferencia de derechos alegada, desde que no existe certeza respecto de la naturaleza, extensión o ubicación de los derechos, ni de la asignación de lotes sobre las que se atribuye derecho.
 - b.- Que, al tenor de lo establecido y tras el análisis de la documentación acompañada, se concluye que no resulta procedente aplicar el procedimiento de regularización establecido en el Decreto Ley Nº2.695, toda vez que no se cumplen los presupuestos establecidos en el mismo cuerpo normativo, al no existir certeza de la titularidad de derechos del solicitante, ni tampoco la proporción de derechos de cada uno.
- Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

Kevin Tobar Unda Postulante CAJ
Metropolitana, Mario Brevis Morales Abogado
Tutor Unidad de Regularización.